

Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud

AI 756.____ / API-2023

A. _____
p.a. B. _____ et C. _____

2023-10-26

Décision – Révision d'office du droit à l'allocation pour impotent

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE VAUD

Service des prestations – Secteur allocations pour impotent

_____, Vaud

Lausanne, le 26 octobre 2023

Recommandé

A. _____
p.a. B. _____ et C. _____

Notre référence : AI 756.____ / API-2023

N° AVS : 756.____.____.____

Assuré : A. _____, né le 20 décembre 2005

Objet : révision d'office du droit à l'allocation pour impotent

DÉCISION

I. FAITS

1. Par communication de l'office AI, A. _____ (ci-après : l'assuré) a été annoncé à l'assurance-invalidité le 18 octobre 2011 par ses parents, B. _____ et C. _____, en raison de troubles envahissants du développement (TED ; CIM-10 F84). Sur la base de l'avis de notre service médical régional (SMR), une infirmité congénitale au sens du chiffre 405 de l'annexe à l'OIC (troubles du spectre de l'autisme, TSA) a été admise. Des mesures médicales ont été prises en charge dès le 21 juillet 2011.
2. Une allocation pour impotent de degré faible a été reconnue à l'assuré mineur dès le 1er juin 2011, puis de degré moyen dès le 1er mars 2012. Au terme de sa scolarité obligatoire, l'assuré a fréquenté le Centre de formation TEM de U. _____, puis a bénéficié d'une orientation professionnelle de trois mois auprès de D. _____, à titre de mesure d'ordre professionnel.
3. Le 28 février 2022, l'assuré, par l'intermédiaire de ses parents, a déposé deux demandes de prestations AI pour adultes : l'une tendant au versement d'une allocation pour impotent, l'autre à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente (réf. AI 756.____ / DEM-2022).
4. Une enquête à domicile a été menée par notre enquêtrice. Selon le rapport du 23 août 2023 (réf. AI 756.____ / EAD-2023), l'assuré est autonome dans les actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir, se lever, s'asseoir et se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer). Il a toutefois besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, évalué à 2 heures 50 par semaine.

5. L'assuré atteindra l'âge de dix-huit ans révolus le 20 décembre 2023. Le droit à l'allocation pour impotent doit dès lors être réexaminé d'office à cette échéance.

II. CONSIDÉRANTS

1. Selon l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPG) et qui sont impotents (art. 9 LPG) ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente la personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 9 LPG ; art. 37 RAI). Les degrés d'impotence faible, moyen et grave sont définis à l'art. 37 RAI.

2. Aux termes de l'art. 42 al. 3 LAI, est aussi réputé impotent l'assuré qui, vivant chez lui, a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. L'art. 38 RAI précise les conditions de ce besoin d'accompagnement : il suppose notamment que l'assuré ne puisse, sans cette aide, vivre de manière indépendante hors d'un home, qu'il ait besoin d'aide pour structurer sa journée, pour faire face aux situations quotidiennes ou pour entretenir des contacts sociaux. Ce droit est toutefois soumis, pour les personnes atteintes dans leur santé psychique, à une condition supplémentaire : l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvre le droit à l'allocation que si l'assuré a également droit à une rente de l'assurance-invalidité (art. 38 RAI).

3. L'art. 17 al. 1 LPG permet la révision de la rente, ou de toute prestation durable, lorsque le degré d'invalidité ou d'impotence se modifie de manière à influencer sur le droit. L'art. 87 RAI prévoit en outre une révision d'office à intervalles appropriés. L'accession à la majorité constitue un changement de situation juridique imposant un nouvel examen des conditions du droit selon les règles applicables aux adultes, l'art. 42bis LAI (droit des mineurs) cessant de s'appliquer.

4. En l'espèce, le rapport d'enquête du 23 août 2023 établit que l'assuré est désormais autonome dans les six actes ordinaires de la vie. Aucun besoin d'aide ou de surveillance personnelle au sens de l'art. 37 RAI n'est donc retenu, de sorte que seule la voie de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI et art. 38 RAI) pourrait entrer en considération. Le besoin d'accompagnement constaté, de 2 heures 50 par semaine, a été pris en compte dans l'examen.

5. Le trouble du spectre de l'autisme dont souffre l'assuré, quoiqu'admis comme infirmité congénitale, doit être qualifié d'atteinte à la santé psychique au sens de l'art. 38 RAI. La condition supplémentaire posée par cette disposition est donc applicable.

6. Or, l'assuré ne bénéficie d'aucune rente de l'assurance-invalidité et n'y a pas droit en l'état : sa demande de rente du 28 février 2022 n'a donné lieu à l'octroi d'aucune rente, l'office AI lui ayant au contraire accordé des mesures de formation professionnelle initiale. Faute de droit à une rente, le besoin d'accompagnement ne peut ouvrir le droit à une allocation pour impotent.

7. Dès lors que les conditions du droit à l'allocation ne sont plus remplies après le passage à la majorité, le droit à la prestation doit être supprimé. La suppression prend effet le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré, soit le 1er janvier 2024.

III. DISPOSITIF

Par ces motifs, l'office AI décide :

1. Le droit de A. _____ à l'allocation pour impotent de degré moyen est supprimé avec effet au 1er janvier 2024.

2. Le versement de l'allocation pour impotent cesse à la fin du mois de décembre 2023.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 78 al. 3 RAI ; art. 27 LPG).

4. Une copie de la présente décision est adressée à la caisse de compensation compétente pour exécution.

IV. VOIES DE DROIT

La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPG), directement auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne (art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 56 LPG). L'opposition n'est pas ouverte en matière d'assurance-invalidité. Le mémoire de recours, rédigé en français, doit être signé et indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ; la décision attaquée et les pièces en possession du recourant doivent y être jointes (art. 61 let. b LPG). Le recours est soumis à des frais judiciaires de 200 à 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI).

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ
DU CANTON DE VAUD

Sophie M. _____ Laurent P. _____

Responsable du secteur Gestionnaire de dossiers
allocations pour impotent Service des prestations

Annexe : copie du rapport d'enquête à domicile du 23 août 2023